١٧

التَّرتِيبُ

فِي المَسَائِلِ الضَّعِيفَةِ

الَّتِي فِي مَتْنِ الغَايَةِ وَالتَّقْرِيبِ



جَمْعُ وَتَرتِيبُ

عَبدِ العَزِيزِ أَحمَد نُورِ أَبِي حَمزَة

مَكتَبَةُ الرِّشَة

لاسعانود - الصومال

التَّرْتِيبُ
فِي الْمَسَائِلِ الضَّعِيفَةِ
الَّتِي فِي مَتْنِ الْغَايَةِ وَالتَّقْرِيبِ

اسم الكتاب: الترتيب في المسائل الضعيفة التي في متن الغاية
المؤلف: عبدالعزيز أحمد نور أبو حمزة
عدد الصفحات: ٢٤ صفحة تقريبا
مقاس الورق: ١٤,٨ x ٢١ سنتمتر
الصف والإخراج: مكتبة الريشة – لاسعانود، الصومال

© حقوق الطبع محفوظة للمؤلف

الطبعة الأولى
١٤٤٧ هـ - ٢٠٢٥ م

مكتبة الريشة

العنوان: الشارع الرئيسي، لاسعانود، محافظة سول، الدولة: الصومال
رقم الجوال: 252634930960+
البريد الإلكتروني: elreeshah@gmail.com

سلسلة مؤلفات الشيخ عبد العزيز أحمد نور أبي حمزة (١٧)

التَّرتيبُ

في المسائل الضعيفة

التي في متن الغاية والتقريب

جمع وترتيب

عبد العزيز أحمد نور أبي حمزة

مكتبة الريشة

لاسعانود - الصومال



المقدمة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، الفتاح العليم، الواهب الصمد الحكيم، السميع البصير الرحيم، الجواد البر الكريم، هو الأول والآخر، والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم الذي يسر سبل الخيرات الموفق للتفقه في الدين من لطف به واختاره من العباد.

والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا.

أما بعد:

فهذه رسالة صغيرة في المسائل الضعيفة من جهة المذهب التي في متن الغاية والتقريب، سميتها «**الترتيب في المسائل الضعيفة التي في متن الغاية والتقريب**»، وهي أربعة وثلاثون مسألة.

فذكرت جميع هذه المسائل وذكرت معها المعتمد من المذهب، مبتدئا من الطهارة منتهيا إلى العتق، فللَّه الحمد والمنة، وإليه المرجع والمآب.

هذا، وقد فرغت من جمعها في تاريخ: (١٤٤٧/ ١/ ١٨، الموافق: ٢٠٢٥/ ٧/ ١٤).





كتاب الطهارة

المسألة الأولى:

قوله في باب المياه: (وطاهر مطهر مكروه إستعماله وهو الماء المشمس).

والمعتمد: عدم الكراهة.

المسألة الثانية:

قوله في فصل السواك: (والسواك مستحب في كل حال إلا بعد الزوال للصائم).

والمعتمد: عدم الكراهة.

المسألة الثالثة:

قوله في باب الاستنجاء: (ولا يستقبل الشمس والقمر ولا يستدبرهما).

والمعتمد: عدم كراهة الاستدبار.

المسألة الرابعة:

قوله في فصل فرائض الغسل: (وفرائض الغسل ثلاثة أشياء النية وإزالة النجاسة إن كانت على بدنه، وإيصال الماء إلى جميع الشعر والبشرة).

وهذا على طريقة الرافعي.

والراجح المعتمد طريقة النووي، وهي أن إزالة النجاسة عند أول الغسل ليست بشرط إذن فالأركان اثنان، وهما: النية، وتعميم البدن بالماء.

المسألة الخامسة:

قوله في الأغسال المسنونة: (وللمبيت بمزدلفة).

والمعتمد: عدم الغسل للمزدلفة.

المسألة السادسة:

قوله في هذا الفصل: (وللطواف)، يعني طواف الإفاضة وطواف الوداع والغسل لهما غير معتمد في المذهب.

المسألة السابعة:

قوله في بيان النجاسات: (ولا يعفى عن شيء من النجاسات إلا اليسير من الدم والقيح وما لا نفس له سائلة إذا وقع في الإناء ومات فيه فإنه لا ينجسه شيء بشرطين: أن لا يغيره ماوقع فيه ولم يطرحه طارح).

قوله: (ولم يطرحه طارح) غير معتمد.





كتاب الصلاة

المسألة الثامنة:

قوله في المغرب: (والمغرب ووقتها واحد وهو غروب الشمس وبمقدار ما يؤذن ويتوضأ ويستر العورة ويقيم الصلاة ويصلي خمس ركعات).

وهذا ضعيف، والمعتمد: أنه يمتد إلى غروب الشفق الأحمر.

المسألة التاسعة:

قوله في فصل أركان الصلاة: (ونية الخروج من الصلاة).

والمعتمد: أنه ليس بركن.

المسألة العاشرة:

قوله في فصل صلاة الجماعة: (وصلاة الجماعة سنة مؤكدة).

والمعتمد أنها فرض كفاية وهو الأصح عند النووي رحمة الله عليه.

المسألة الحادية عشرة:

قوله في فصل الكسوف: (وركوعان يطيل فيهما التسبيح دون السجود).

والمعتمد: إطالة التسبيح في السجود.

المسألة الثانية عشرة:

قوله فصل الجنازة: (ويعزى أهله إلى ثلاثة أيام من دفنه).

والمعتمد: أن المدة تبتدئ من حين موته، لا من دفنه.





كتاب الزكاة

المسألة الثالثة عشرة:

قوله في فصل زكاة الخلطة: (والحالب واحد)، والمعتمد عدم اشتراط ذلك.

كتاب الصيام

المسألة الرابعة عشرة:

قوله في كتاب الصيام: (ويكره صيام يوم الشك).

وهذا ضعيف، والمعتمد: حرمة صوم يوم الشك.

المسألة الخامسة عشرة:

قوله: (ومن مات وعليه صيام أطعم عنه عن كل يوم مد).

وهذا هو القول الجديد، والمعتمد في هذه المسألة هو القديم، وهو أنه لا يتعين الإطعام، بل يجوز للولي أن يصوم عنه ويستحب ذلك إستحبابا مؤكدًا.



كتاب الحج

المسألة السادسة عشرة:

قوله في كتاب الحج: (وواجبات الحج غير الأركان ثلاثة أشياء الإحرام من الميقات ورمي الجمار الثلاث والحلق)، وعد الحلق من الواجبات.

والمعتمد: أنه ركن.

المسألة السابعة عشرة:

قوله في سنن الحج: (والمبيت بمزدلفة).

والمعتمد: أن المبيت بمزدلفة واجب.

المسألة الثامنة عشرة:

قوله في سنن الحج: (والمبيت بمنى).

والمعتمد: أن المبيت بمنى واجب.

المسألة التاسعة عشر:

قوله في سنن الحج: (وطواف الوداع)، والمعتمد: أن طواف الوداع واجب.

المسألة العشرون:

قوله في محرمات الإحرام: (وترجيل الشعر بالدهن).

والمعتمد: أن الترجيل فقط من غير دهن مكروه، وليس بحرام عند الأمن من سقوط الشعر.





كتاب البيوع

المسألة الحادية والعشرون:

قوله في فصل الضمان: (وإذا غرم الضامن رجع على المضمون عنه إذا كان الضمان والقضاء بإذنه).

والأصح: أنه لا يشترط أن يكون القضاء بإذنه، بل إذا أذن في الضمان وقضى الضامن عنه رجع عليه.

المسألة الثانية والعشرون:

قوله في فصل الشركة: (وللشركة خمس شرائط أن يكون على ناض من الدراهم والدنانير).

والمعتمد: أنها تصح في كل مثلي.

المسألة الثالثة والعشرون:

قوله في فصل العارية: (وكل ما يمكن الإنتفاع به مع بقاء عينه إذا كانت منافعه آثارا).

والمعتمد: أن العارية جائزة مطلقا سواء كانت أعيانا أو آثارًا.

المسألة الرابعة والعشرون:

قوله في فصل الوقف: (وأن يكون على أصل موجود وفرع لا ينقطع).

فيه طريقان في المذهب، أحدهما: أنه باطل كمنقطع الأول، والثاني: أنه صحيح وهو الراجح المعتمد.

هكذا نبه عليه البيجوري في حاشيته رحمة الله عليه.





كتاب النكاح

المسألة الخامسة والعشرون:

قوله: (الثاني نظره إلى زوجته أو أمته فيجوز أن ينظر إلى ما عدا الفرج منهما)، والمعتمد: أنه يجوز النظر إلى فرج زوجته أو أمته مع الكراهة في المذهب.

المسألة السادسة والعشرون:

قوله في فصل أنواع المعتدة: (وعلى المتوفى عنها زوجها والمبتوتة ملازمة البيت).

يستفاد من قوله أنه يخص ملازمة البيت على هاتين دون الرجعية، وهو مذهب بعض العلماء في المذهب، وهو ضعيف والمعتمد أنه يلزم ملازمة البيت على كل معتدة، ونص عليه في الأم.

المسألة السابعة والعشرون:

قوله في فصل النفقات: (فأما الوالدون فتجب نفقتهم بشرطين: الفقر والزمانة أو الفقر والجنون).

هذا ضعيف، والمعتمد: أنه لا يشترط إنضام الزمانة أو الجنون إلى الفقر.

بل يكفي أن يكون الوالد فقيرا، ولو كان صحيحا عاقلا.





كتاب الجنايات

المسألة الثامنة والعشرون:

قوله: (فالعمد المحض أن يعمد إلى ضربة بما يقتل غالبا ويقصد قتله بذلك).

وهذه طريقة ضعيفة، والمعتمد: أن قصد القتل غير شرط.

المسألة التاسعة والعشرون:

قوله في فصل الديات: (وقيل ينتقل إلى ألف دينار أو اثنى عشر ألف درهم).

والمعتمد: عدم الانتقال إلى ذلك.





كتاب الحدود

المسألة الثلاثون:

قوله: (وحكم اللواط وإتيان البهيمة حكم الزنا).

وهذا ضعيف بالنسبة إلى إتيان البهائم، والمعتمد: أنه لا يجب الحد، وإنما فيه التعزير.

المسألة الحادية والثلاثون:

قوله في فصل حد السرقة: (وقيل يقتل صبرا).

والمعتمد: أنه لا يقتل إن سرق بعد الرابعة.





كتاب الأقضية والشهادات

المسألة الثانية والثلاثون:

قوله: (وأن يكون كاتبًا).

والمعتمد: أنه لا يشترط أن يكون القاضي كاتبًا.

المسألة الثالثة والثلاثون:

قوله: (ومستيقظا).

والمعتمد: أنه لا يشترط أن يكون القاضي مستيقظًا.





كتاب العتق

المسألة الرابعة والثلاثون:

قوله: (وصارت أم ولد له بالوطء بالشبهة على أحد القولين).

وهذا القول غير معتمد.





خاتمة

وإلى هنا انتهى ما أردت جمعه من هذه المسائل الضعيفة التي في متن الغاية والتقريب، والحمد لله في البدء والختام سرمدا، وصلى الله وسلم وبارك على من أنار الطريق وأقام الدين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين.

وقد فرغت من جمعها واستقصائها في تاريخ: (١٤٤٧/ ١/ ١٨، الموافق: ٢٠٢٥/ ٧/ ١٤).





فهرس الموضوعات

المقدمة ١
كتاب الطهارة ٣
كتاب الصلاة ٦
كتاب الزكاة ٨
كتاب الصيام ٨
كتاب الحج ٩
كتاب البيوع ١١
كتاب النكاح ١٣
كتاب الجنايات ١٥
كتاب الحدود ١٦
كتاب الأقضية والشهادات ١٧
كتاب العتق ١٨
خاتمة ١٩
فهرس الموضوعات ٢٠